

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4656/2530

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
นายฉลอง ทัศนทอง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 9, มาตรา 12

การช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้บุคคลใดเข้าร่วมในการเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นสลากกินรวบซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2479 มาตรา 9 และมาตรา 12 ไม่ว่าจะกระทำโดยทางตรงหรือทางอ้อม และผู้ที่ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นสลากกินรวบดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

การที่จำเลยประกาศโฆษณาและชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อผลการทำนายเลขท้ายของรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 เพื่อให้ผู้ซื้อนำไปใช้เล่นสลากกินรวบซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานถือได้ว่าเป็นการชักชวนโดยทางอ้อมให้ผู้ซื้อผลการทำนายจากจำเลยเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นสลากกินรวบจำเลยจึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 9 และมาตรา 12

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยประกาศโฆษณาและชักชวนบุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ผู้อื่นซื้อของปิดผนึกภายในบรรจุกระดาศบอกตัวเลข ๒ ตัว ๓ ตัว และ ๔ ตัวของเลขท้ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ ๑ เพื่อให้บุคคลนำไปเล่นการพนัน

สลากกินรวบโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ริมของกลางและจ่ายสินบนนำจับ

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๕ ที่แก้ไขแล้วจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม ป.อ. มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๓ เดือนและปรับ ๒,๐๐๐ บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ ๒ ปี ริมของกลางจ่ายสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน ตาม ป.อ. มาตรา ๒๙, ๓๐

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๙ และ มาตรา ๑๒ นั้นการช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้บุคคลใดเข้าร่วมในการเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นสลากกินรวบซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเป็นความผิด ไม่ว่าจะกระทำโดยทางตรงหรือทางอ้อมและผู้ที่จะช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนนั้น จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นสลากกินรวบดังกล่าวหรือไม่ก็ตามแม้จำเลยจะมีได้ ประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้บุคคลอื่นเล่นสลากกินรวบโดยตรงแต่การที่จำเลย ประกาศโฆษณาและชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อผลการทำนายเลขท้ายของรางวัลสลาก กินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ ๑ เพื่อให้ผู้ซื้อนำไปใช้เล่นสลากกินรวบซึ่งมิได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานย่อมถือได้ว่าเป็นการชักชวนโดยทางอ้อมให้ผู้ซื้อผลการทำนายจาก

จำเลยเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นสลากกินรวบดังกล่าวนั้นจำเลยจึงมีความผิดตามฟ้อง

พิพากษากลับให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายสุริยะ เดชดำน

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญสิน ตูลากัน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ